

教育法律法规模拟试题及答案（1）

一、单项选择题

- 1、新义务教育法规定，国家实行（ a ）年义务教育制度。
A. 九 B. 十 C. 十一 D. 十二
- 2、新义务教育法规定，实施义务教育，不收（ c ）。
A. 学费 B. 杂费 C. 学费、杂费 D. 学费、杂费、住宿费
- 3、义务教育实行（ a ）领导，（ ）统筹规划实施，（ ）为主管理的体制。
A. 国务院；省、自治区、直辖市人民政府；县级人民政府
B. 省、自治区、直辖市人民政府；市级人民政府；县级人民政府。
C. 国务院；省、自治区、直辖市人民政府；市级人民政府。
D. 国务院；市级人民政府；县级人民政府。
- 4、适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由（ d ）批准。
A. 学校
B. 市级人民政府或者县级人民政府教育行政部门。
C. 市级人民政府或者乡镇人民政府教育行政部门。
D. 乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门。
- 5、义务教育法规定，教师的工资水平应当（ b ）当地公务员的平均水平。
A. 相当于 B. 不低于 C. 略高于 D. 略低于
- 6、县级人民政府部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量，组织校长、教师的（ c ），加强对薄弱学校的建设。
A. 学习和培训 B. 沟通和合作 C. 培训和流动 D. 交流和互访
- 7、教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生（ d ），促进学生的全面发展。
A. 辩证分析问题的能力、创新能力和实践能力
B. 团队合作的能力、创新能力和实践能力
C. 沟通能力、创新能力和实践能力
D. 独立思考能力、创新能力和实践能力
- 8、在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有（ c ）津贴。

- A. 特殊岗位补助 B. 生活补助 C. 艰苦贫困地区补助 D. 特殊奉献补助

9、对未完成义务教育的未成年人和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育，所需经费由（ d ）予以保障。

- A. 国家 B. 社会 C. 学校 D. 人民政府

10、义务教育法总则第一条规定，为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，根据（ a ），制定本法。

- A. 宪法和教育法 B. 宪法和未成年人保护法
C. 宪法和预防未成年人犯罪法 D. 教育法和未成年人保护法

11、“学校下学年生源锐减，教师严重超编，不愿意上早晚自修和补课的同志可以去其他学校另谋高就！”这种说法违反了（ b ）。

- A、《学校管理条例》 B、《教师法》

12、教师之间要“谦虚谨慎，尊重同志，相互学习，相互帮助，维护其他教师在学生中的威信。关心集体，维护学校荣誉，共创文明校风”。这是师德教育的（ a ）。

- A、“双赢”协作原则 B、和平共处原则

13、中小学教师职业道德建设在教师对待教育事业的较高道德目标是（ a ）。

- A、献身于人民的教育事业 B、忠于职守，为人师表，积极进取。

14、聘任或任命教师担任职务应当有一定的任期，每一任期一般为（ b ）。

- A、三年 B、三至五年 C、二年 D、四年

15、《中华人民共和国教师法》于____起开始施行。（ b ）

- A、1995年9月10日 B、1994年1月1日

16、《中华人民共和国教育法》自（ b ）之日起开始实施。

- A、1990年9月1日 B、1995年9月1日

17、《中华人民共和国义务教育法》是1986年4月12日中华人民共和国（ b ）第三十八号令公布的。

- A、国务院令 B、主席令

18、国家实行（ a ）制度：中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

- A、教师资格 B、教师竞聘上岗

19、（ a ）是全面贯彻党的教育方针的根本保证，是进一步加强和改进青少年思想道德建设和思想政治教育的迫切要求。

- A、加强和改进师德建设 B、加强和改进法制建设

20、（ a ）凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备《教师法》规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

A、中国公民 B、世界公民

21. 有关法律规定：“对使用特殊音响警报和红色回转警灯的警车, 其它车辆应当避让。”这体现了行政职权的（ c ）特征。

A、优益性 B、单方性 C、强制性 D、执行性

22. 根据《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的规定, 对未成年人犯罪一律不公开审理的年龄是（ b ）

A、14 周岁以下 B、14 周岁以上不满 16 周岁 C、16 周岁以上不满 17 周岁 D、18 周岁以下

23. 对民办学校重大问题拥有决策权的是（ d ）

A、校长 B、教职工代表大会 C、学校工会 D、学校董事会

24. 王某担任某县高二英语教师期间通过了硕士研究生入学考试, 学校以王某服务期未满、学校英语教师不足为由不予批准王某在职学习。王某欲以剥夺其参加进修权利为由提出申诉, 受理申诉的机构应当是（ a ）

A、当地县教育局 B、当地县人民政府 C、地市教育局 D、省教育厅

25. 有的学校在学生手册中规定：“禁止男女生之间互访宿舍。”此规定从法学的角度看, 也可以解释为：“男女生不得无故进入异性宿舍。”这一解释属于（ a ）

A、目的解释 B、文法解释 C、历史解释

26. 按照中华人民共和国教育法的规定, 对在校园内结伙斗殴, 寻衅滋事, 扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的, 由（ d ）来处罚。

A、学校 B、教育主管部门 C、家长 D、由公安机关给予治安管理处罚。

27. 依据我国相关法律, 下列有可能成为行政诉讼被告的是（ c ）

A、某教育局局长 B、某市市长 C、某市公安局 D、某乡镇党委书记

28. 《教育法》规定, 明知校舍或者教育教学设施有危险, 而不采取措施, 造成人员伤亡或者重大财产损失的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 依法追究（ b ）

A、民事责任 B、刑事责任 C、一般责任 D、行政责任

29. 根据我国《宪法》的规定, 国务院有权制定和发布（ b ）

A、教育法律 B、教育行政法规 C、教育政府规章 D、教育单行条例

30. 某寄宿小学派车接送学生, 途中有学生提出要上厕所, 司机在路边停车 5 分钟, 5 分钟过后, 司机没有清点人数就将车开走。小学生王某从厕所出来发现车已经开走, 急忙追赶。在追赶过程中摔倒在地, 将门牙跌落三颗。王某的伤害由（ b ）承担责任。

A、司机负责 B、某寄宿学校负责

C、司机和某寄宿学校共同负责 D、司机和王某共同负责

- 31、最新修订的《中华人民共和国义务教育法》施行时间为（ a ）。
- A、2015 .4.24 B、2007.1.1 C、2007.9.1
- 32、县级人民政府教育行政部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量，组织校长、教师的培训和流动，加强对（ b ）的建设。
- A、城市学校 B、薄弱学校 C、农村学校
- 33、义务教育法对义务教育阶段学校收费的规定是（ b ）。
- A、收学费，不收杂费 B、不收学费、杂费 C、不收书本费、杂费
- 34、义务教育法规定，自行实施义务教育的社会组织，应当经（ c ）批准。
- A、地市级人民政府 B、县级人民政府 C、县级人民政府教育行政部门
- 35、凡年满（ b ）周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区儿童，可以推迟到（ ）周岁。
- A、5， 6 B、6， 7 C、7， 8
- 36、对违反学校管理制度的学生，学校应当予以（ c ）。
- A、开除 B、批评教育 C、批评教育，不得开除
- 37、教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的（ c ），因材施教，促进学生的充分发展。
- A、年龄差异 B、性格差异 C、个体差异
- 38、教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施（ c ）的行为，不得侵犯学生合法权益。
- A、体罚 B、体罚、变相体罚 C、体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严
- 39、学校应当保证学生的（ b ）时间，组织开展文化娱乐等课外活动。社会公共文化体育设施应当为学校开展课外活动提供便利。
- A、兴趣小组 B、课外活动 C、自习
- 40、发生违反《中华人民共和国义务教育法》的重大事件，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政部门负责人应当（ a ）。
- A、引咎辞职 B、受到党纪处罚 C、追究行政责任
- 41、学校和教师按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。国家鼓励学校和教师采用（ c ）教育等教育教学方法，提高教育教学质量。
- A、填鸭式 B、题海式 C、启发式
- 42、县级人民政府根据需要设置（ a ），保障居住分散的适龄儿童、少年入学接受义务教育。
- A、寄宿制学校 B、全日制学校 C、小学初中一贯制学校
- 43、（ b ）应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。
- A、初中 B、普通学校 C、小学

44、义务教育法规定，学校（b）分设重点班和非重点班。

A、可以 B、不得 C、应当

45、县级以上地方人民政府根据需要，为具有预防未成年人犯罪法规定的（c）的适龄少年设置专门的学校实施义务教育。

A、违纪 B、违法 C、严重不良行为

47、各级人民政府及其有关部门依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供（b）。

A、制度保障 B、安全保障 C、经费保障

48、特殊教育学校（班）学生人均公用经费标准应当（c）普通学校学生人均公用经费标准。

A、低于 B、不低于 C、高于

49、各级人民政府保障教师工资福利和社会保险待遇，改善教师工作和生活条件；完善农村教师工资经费保障机制。教师的平均工资水平应当不低于当地（c）的平均工资水平。

A、工人 B、医生 C、公务员

50、国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育财政拨款的增长比例应当（c）财政经常性收入的增长比例，保证按照在校学生人数平均的义务教育费用逐步增长，保证教职工工资和学生人均公用经费逐步增长。

A、低于 B、不低于 C、高于

51、有关法律规定：“对使用特殊音响警报和红色回转警灯的警车，其它车辆应当避让。”这体现了行政职权的什么特征？（c）

A、优益性 B、单方性 C、强制性 D、执行性

52. 根据《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的规定，对未成年人犯罪一律不公开审理的年龄是（b）

A、14周岁以下 B、14周岁以上不满16周岁 C、16周岁以上不满17周岁 D、18周岁以下

53. 对民办学校重大问题拥有决策权的是（d）

A、校长 B、教职工代表大会 C、学校工会 D、学校董事会

54. 王某担任某县高二英语教师期间通过了硕士研究生入学考试，学校以王某服务期未满、学校英语教师不足为由不予批准王某在职学习。王某欲以剥夺其参加进修权利为由提出申诉，受理申诉的机构应当是（a）

A、当地县教育局 B、当地县人民政府 C、地市教育局 D、省教育厅

55. 有的学校在学生手册中规定：“禁止男女生之间互访宿舍。”此规定从法学的角度看，也可以解释为：“男女生不得无故进入异性宿舍。”这一解释属于（a）

A、目的解释 B、文法解释 C、历史解释

56、聘任或任命教师担任职务应当有一定的任期，每一任期一般为（ d ）。

A、三年 B、二年 C、四年 D、三至五年

57、依据我国相关法律，下列有可能成为行政诉讼被告的是（ c ）

A、某教育局局长 B、某市市长 C、某市公安局 D、某乡镇党委书记

58、《教育法》规定，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究（ b ）

A、民事责任 B、刑事责任 C、一般责任 D、行政责任

59、根据我国《宪法》的规定，国务院有权制定和发布（ b ）

A、教育法律 B、教育行政法规 C、教育政府规章 D、教育单行条例

61、中华人民共和国义务教育法的实施时间是（ a ）

A、1986年 B、1987年 C、1988年 D、1989年

62、按照义务教育法实施细则的规定，实行助学金制度的具体办法，由（ a ）级人民政府规定。

A、省 B、国家 C、县 D、市

63、按照义务教育法实施细则的规定，实施义务教育的学校对家庭经济困难的学生，应当酌情减免（ a ）

A、杂费 B、学费 C、饭费 D、书费。

65、（ a ）凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备《教师法》规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

A、中国公民 B、世界公民

66、中学、小学校园周围（ a ）范围内不得设立互联网上网服务营业场所。

A、200米 B、300米 C、400米 D、100米。

67、一名13岁的小学生未经父母同意，将一只价值500元的手表送给同学做生日礼物，其家长可以要求受赠的学生返还手表吗？（ a ）

A、可以 B、不可以。

68、金某（15周岁）在课间因小事与同学沈某发生争执，金某一拳击中沈某头部，致使沈某倒地，送医院不治死亡，问金某应当负刑事责任吗？（ a ）

A、应负刑事责任 B、不应负刑事责任

69、国家建立统一的义务教育教师职务制度。教师职务分为（ a ）职务、中级职务和高级职务。

A、初级 B、一级 C、二级 D、讲师

70、我国实行的是九年义务教育制度。新修订的《中华人民共和国义务教育法》共有（ a ）章六十三条。

A、八 B、七 C、六 D、九

二、多选题

1、中小学教师职业教育道德内容主要包括：政治理论（abcd）、教师心理健康教育等。

A、教育方针 B、政策 C、法律法规 D、教师职业道德规范

2、加强和改进师德建设的总体要求是：以马克思列宁主义、（bcd）重要思想为指导，紧紧围绕全面实施素质教育、全面加强青少年思想道德建设和思想政治教育。

A、“八荣八耻” B、毛泽东思想 C、邓小平理论 D、“三个代表”

3、国家在受教育者中，进行（bcd）的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

A、共产主义 B、爱国主义 C、集体主义 D、社会主义

4、申请认定教师资格，应当提交教师资格认定申请表和下列证明和材料：（abc）和户籍所在地的街道办事处、乡人民政府或者工作单位、所毕业学校，对其思想品德、有无犯罪记录等方面情况的鉴定及材料证明。

A、身份证 B、学历证书或者教师资格考试合格证明 C、教育行政部门或者受委托的高等学校指定的医院出具的体格检查证明 D、教材教法合格证

5、为保护未成年人的身心健康，促进义务教育的实施，维护未成年人的合法权益，根据（acd）制定了《禁止使用童工规定》。

A、宪法 B、教育法 C、劳动法 D、未成年人保护法

6、义务教育法总则第一条规定，为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，根据（ab），制定本法，

A. 宪法 B. 教育法 C. 未成年人保护法 D. 预防未成年人犯罪法

7、新义务教育法规定，实施义务教育，不收（ab）。

A. 学费 B. 杂费 C. 书费 D. 住宿费

8、教师在教育教学中应当（c）对待学生，关注学生的（d），因材施教，促进学生的实际发展。

A、耐心 B、个性 C、平等 D、个体差异

9、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》进一步强调指出：“全面推进素质教育，根本上要（cd）来保障”。

A、靠教师 B、靠社会 C、靠法制 D、靠制度

10、在实施“中小学继续教育工程”中，要把（bc）放在突出地位。

A、学历教育 B、思想政治教育 C、职业道德教育 D、信息技术教育

11、法律责任的类型有（abcd）

A、民事法律责任 B、行政法律责任 C、刑事法律责任 D、违宪责任

12、张某作为一名受教育者，依法享有的权利有（abcd）

A、参加教育教学计划安排的各种活动
B、使用教育教学设施、设备、图书资料

C、按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金 D、完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书

13、教师可以采用的行政救济途径主要有（ ad ）

A、行政复议 B、民事诉讼 C、仲裁 D、教师申诉

14、教职工代表大会是学校民主管理的基本形式，其职责是（ abc ）

A、听取校长工作报告，审议学校重大问题，提出意见和建议

B、听取和反馈教职工对学校工作的意见，团结教职工支持校长正确行使职权

C、决定有关教职工福利的重要事项，监督校长和学校其他负责人的工作

D、罢免校长

15、学校可以解聘教师的情形有（bcd ）

A、不能团结同事，其他教师不愿与之共事的 B、故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的

C、体罚学生，经教育不改的

D、品行不良、侮辱学生，影响恶劣的

16、下列属于体罚学生的情形是（ bc ）

A、让1-2年级的小学生一个生字抄写10遍 B、王某上课讲话，老师令其抄课文5遍

C、李某等八人上自习课讲话，老师令李某等八人到学校运动场跑10圈

D、体育课教师在课堂上为纠正某学生的不规范动作，令其反复练习4次

17、我国公民的基本权利和义务的特点有（ ABCD ）

A、权力和自由的广泛性 B、权利和自由的现实性 C、权利和义务的平等性 D、权利和义务的一致性

18、对未成年人的监护人的设定包括（ AB ）

A、法定监护

B、指定监护

C、委托监护

D、代理监护

19、我国现行的学校教育制度是（ ABCD ）

A、学前教育

B、初等教育

C、中等教育

D、高等教育

20、学校对高中生可以进行以下何种处分？（ abd ）

A、警告

B、记过

C、送劳动教养

D、开除学籍

21、中华人民共和国教师法规定，为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行（ abcd ）

A、提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；

B、提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；

C、教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助；

D、支持教师制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为。

22、按照中华人民共和国教师法的规定，教师履行遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；和（ abcd ）义务。

A、对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；

B、关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；

C、制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；

D、不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

23、监护人的职责是（ abc ）

A、保护被监护人的身体健康，照顾被监护人的生活；

B、管理和保护被监护人的财产，代理被监护人的民事活动，在被监护人合法权益受到侵害或与人发生争执时，代理其进行诉讼；

C、对被监护人进行管理和教育，对被监护人损害他人合法权益的行为，依法承担民事责任。

D、不管不问。

24、学生应该履行的义务有（ abcd ）

A、遵守法律法规；

B、遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；

C、努力学习，完成规定的学习任务；

D、遵守所在学校或其他教育机构的管理制度。

25、按照中华人民共和国教育法的规定，设立学校及其他教育机构必须具备的基本条件有（ abcd ）

A、有组织机构和章程；

B、有合格的教师；

C、有符合规定标准的教学场所及设施、设备等；

D、有必备的办学资金和稳定的经费来源。

26、按照中华人民共和国教育法的规定，受教育者享有参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料和（ abcd ）权利。

A、按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；

B、在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；

C、对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉,对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益,提出申诉或者依法提起诉讼;

D、法律、法规规定的其他权利。

27、义务教育法实施细则在适龄儿童、少年需免学、缓学的办理程序上的规定是 (abc)

A、适龄儿童、少年需免学、缓学的,由其父母或者其他监护人提出申请,经县级以上教育主管部门或者乡级人民政府批准。

B、因身体原因申请免学、缓学的,应当附具县级以上教育主管部门指定的医疗机构的证明。

C、缓学期满仍不能就学的,应当重新提出缓学申请。

D、应当得到省一级教育部门的许可。

28、义务教育法实施细则对实施义务教育学校的设置的要求是 (abcd)

A、实施义务教育学校的设置,由设区的市级或者县级人民政府统筹规划,合理布局。

B、小学的设置应当有利于适龄儿童、少年就近入学。寄宿制小学设置可适当集中。

C、普通初级中学和初级中等职业技术学校的设置,应当根据人口分布状况和地理条件相对集中。

D、盲童学校(班)的设置,由省级或者设区的市级人民政府统筹安排。聋哑学校(班)和弱智儿童辅读学校(班)的设置,由设区的市级或者县级人民政府统筹安排。

29、按照中华人民共和国教师法的规定,对侮辱、殴打教师的,根据不同情节应 (abc)

A、给予行政处分或者行政处罚; B、造成损害的,责令赔偿损失; C、情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任; D、教育教育就行。

30、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》进一步强调指出:“全面推进素质教育,根本上要 (cd) 来保障”。 A、 靠教育教师 B、靠社会 C、 靠法制 D、 靠制度

三、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”)。

1、学校应把智育放在首位,努力提高教师的教学水平,促进学生成绩的提高。(x)

2、学校实行校长负责制。(v)

3、义务教育法规定禁止任何用人单位和社会组织招收应当接受义务教育的适龄儿童、少年。(x)

4、地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。(v)

5、适龄儿童、少年免试入学。(v)

6、社会组织或者个人依法举办的民办学校实施义务教育的,依照民办教育促进法有关规定执行。(v)

7、学校以向学生推销或者变相推商品、服务等方式谋取利益的,由县级人民政府教育行政部门给予通报批评。(v)

8、教科书审查人员,可以参与教科书的编写工作。(x)

9、现有一名 13 周岁的男孩，为中国籍新加坡人，他不享有义务教育规定的权利和义务。（ x ）

10、如果符合实际工作需要，学校可以聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利的人担任工作人员。
（ x ）

11、依法治校是指学校以国家法律、法规、规章和文件规定为依据，完善内部各项管理制度和纪律，使学校管理的各个方面都做到有章可循、有法可依。（ v ）

12、《教育法》规定，国家建立以 财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅。（ v ）

13、《义务教育法》规定，国家、社会、学校和家庭依法保障 适龄儿童、少年接受义务教育的权利。
（ v ）

14. 根据《预防未成年人犯罪法》的规定，营业性歌舞厅以及其他未成年人不适宜进入的场所，应当设置 未成年人禁止进入 的标志。（ v ）

15、《学校卫生工作条例》规定，学生每天学习时间（包括自习），中学不超过 8 小时，小学不超过 6 小时。（ v ）

16、实施教育行政处罚的机关，除法律、法规另有规定的外，必须是 县级以上 人民政府的教育行政部门。（ v ）

17、参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废， 3 年内不得再次参加教师资格考试。（ v ）

18、学校对校舍、体育设施、消防设施、各种仪器设备安全状况，应当每月检查一次。（ v ）

19、参加继续教育是中小学教师的权利和义务。（ v ）

20、预防未成年人犯罪，应立足于教育和保护，从小抓起，对未成年人的不良行为及时进行预防和矫治。（ v ）

21、学校应当尊重未成年学生的受教育权，不得随意开除学生。（ v ）

22、《学校体育工作条例》第十四条规定，学校每学年至少举行一次以田径项目为主的全校性运动会。
（ v ）

23、对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主，惩罚为辅的原则。（ v ）

24、根据我国《民法通则》的规定，限制民事行为能力人包括十周岁以上的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人。（ v ）

25、学校、幼儿园的教职员在征得未成年学生的父母或其他监护人同意的前提下，可以对不听话的未成年学生和儿童实行体罚或者变相体罚。（ x ）

26、适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照《义务教育法》规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，当地乡镇人民政府可以采取罚款等强制措施，督促其履行责任。（ x ）

27、现有一名 13 周岁的男孩，为中国籍新加坡人，不享有义务教育规定的权力和义务。（ x ）

- 28、凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人必须送其入学接受并完成义务教育。（x）
- 29、如果符合实际工作需要，学校可以聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利的人担任工作人员。（x）
- 30、适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府批准。（x）
- 31、实施义务教育，不收学费，但可以收杂费。（x）
- 32、对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人可以不进行义务教育。（x）
- 33、县级以上人民政府及其教育行政部门可以根据需要改变公办学校性质。（x）
- 34、禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童少年。（v）
- 35、普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾儿童、少年。（v）
- 36、特殊教育教师享有特殊岗位补助津贴。（v）
- 37、国家不鼓励教科书循环使用。（x）
- 38、未经审定的教科书，可以出版、选用。（x）
- 39、义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育；任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费，不得向学校非法收取或者摊派费用。（v）
- 40、对接受义务教育的适龄儿童、少年不收杂费的实施步骤，由地方人民政府根据当地实际规定。（x）
- 41、国家机关工作人员和教科书审定人员应当参与教科书的编写工作。（x）
- 42、宁宁今年小学毕业了， he 可以到商店当售货员。（x）
- 43、县级以上人民政府具体负责义务教育实施工作。（x）
- 44、义务教育经费投入实行国务院和地方各级人民政府根据职责共同承担，县级人民政府负责统筹落实的体制。（x）
- 45、义务教育法于1998年9月重新修订。（x）
- 46、节假日补课是国家教育部明令禁止的，是一种违法行为。（v）
- 47、社会主义教师职业道德修养的主要内容包括政治业务、心理素质。（v）
- 48、申请认定教师资格者的普通话水平测试等级标准要在二级乙等以上标准。v
- 49、参加继续教育是中小学教师的权利和义务公正。（v）
- 49、教师的考核应当坚持全面考核，以工作成绩为主，做到客观、精神、准确。v
- 50、所谓教师德性，是指教师在教育教学过程中不断修养而形成的一种获得性的内在品质。（v）
- 51、施行义务教育的学校在教育教学和其它活动中，应当推广使用全国通用的普通话。（v）
- 52、预防未成年人犯罪的教育目的是增强未成年人法制观念。v
- 53、《教育法》规定，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制。（v）

- 54、《义务教育法》规定，国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。v
- 55、实施教育行政处罚的机关，除法律、法规另有规定的外，必须是县级以上人民政府的教育行政部门。（v ）
- 56、学校对校舍、体育设施、消防设施、各种仪器设备安全状况，应当每月检查一次。（v ）
- 57、参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，开除年内不得再次参加教师资格考试。（ v ）
- 58、某班主任经常开拆学生的信件，目的是检查学生是否有不良行为，及掌握学生思想现状，班主任的做法是合法的。（ x ）
- 59、学校应当尊重未成年学生的受教育权，不得随意开除学生。（ v ）
- 60、凡具有中华人民共和国国籍适龄儿童、少年不分性别、民族、种族、家庭财产情况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。（ v ）
- 61、适龄儿童、少年的父母或者其他监护人应当依法保证其按时入学接受并完成义务教育。（ v ）
- 62、国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展。（ v ）
- 63、凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区儿童，可以推迟到七周岁。（v ）
- 64、发生违反本法的重大事件，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政部门负责人应当引咎辞职。（ v ）
- 65、普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。v
- 66、对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，并可以得开除。x
- 67、教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的实际发展。（v ）
- 68、 国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。v
- 69、国家鼓励教科书循环使用。（ v ）
- 70、教师享有法律规定的权利，履行法律规定的义务，应当为人师表、忠诚于人民的教育事业。教师应当取得国家规定的教师资格。（v ）
- 71、中华人民共和国义务教育法制定的根据是根据宪法和我国实际情况确定的。v
- 72、中华人民共和国义务教育法确定的义务教育年限是九年制义务教育。（ v ）
- 73、义务教育可以分为初等教育教育和初级中等教育两个阶段。在普及初等教育的基础上普及初级中等教育。（ v ）
- 74、义务教育法规定的义务教育学制是由国务院教育主管部门制定。v

75、义务教育法规定由国务院教育主管部门确定义务教育的教学制度、教学内容、课程设置，审订教科书。（v ）

76、义务教育法规定，适龄少年儿童的父母或者其他监护人承担“必须使适龄的子女或者被监护人按时入学，接受规定年限的义务教育”的义务。（v ）

77、国务院基础教育改革合发展决定讲教育工作中的“两基”的含义是基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲。（ v ）

78、2002 年起，国家在贫困地区义务教育阶段实行的一种收费方式简称是“一费制”。（ v ）

79、2005 年起，对农村义务教育段家庭贫困的学生实施的“两免一补”的内容是免收杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费。（ v ）

80、我国现行的《宪法》是中华人民共和国成立后颁布的第五部宪法，1982 年颁布的。（x ）

81、公民最基本的人身权是生命健康权。（v）

82、《中华人民共和国未成年人保护法》中的“未成年人”是指未满 18 周岁的公民。（ v ）

83、我国监护人的设立有法定监护、委托监护和指定监护三种方式。（ v ）

84、中华人民共和国公民年满 18 岁 可以依法享有选举权和被选举权。v

85、12 周岁以上未成年人属于限制民事行为能力人，不满 10 周岁的未成年人属于无民事行为能力人。（x ）

86、初二学生陈某犯抢劫罪被判处有期徒刑，陈某在刑罚执行期间还可以继续接受义务教育。（ v ）

87、初中学生李某犯盗窃罪，被判处有期徒刑 1 年缓刑 3 年，李某可以回校继续读书。（ v ）

88、义务教育法实施细则由国家教委制定的，于 1993 年 3 月 14 日实施的。（ x ）

89、依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务保证教育教学质量。（ v ）

90、各级人民政府对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助学费。x

91、2006 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了新修订的《中华人民共和国义务教育法》。（ v ）

92、教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。（ v ）

93、学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。（ v ）

94、学校的学生人均公用经费基本标准由国务院财政部门会同教育行政部门制定，并根据经济社会发展状况适时调整。制定、调整学生人均公用经费基本标准，应当满足教育教学基本需要。（ v ）

95、义务教育是国家必须予以保障的公益性事业。地方各级人民政府应保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。（ v ）

96、凡具有中华人民共和国国籍儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。（v ）

97、义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。（ v ）

98、学校不得违反国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。（ v ）

99、国家对义务教育的学生免收学费、杂费。（ v ）

100、父母或者其他监护人可以得使在校接受义务教育的未成年人辍学。（x ）